

TITULO II DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

CAPÍTULO 1 NORMAS GENERALES DE ACTUACION

Este capítulo identifica como novedad, los sujetos obligados a relacionarse obligatoriamente a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (art. 14.2 y 14.3). Asimismo, se dispone en este capítulo la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán a su vez asistidos por la anterior red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso de que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

En materia de archivos se introduce la novedad de la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

En este capítulo también se regula el régimen de validez y eficacia de las copias, definiendo los requisitos necesarios para que una copia sea auténtica, las características que deben reunir los documentos emitidos por las Administraciones Públicas para ser considerados válidos, así como los que deben aportar los interesados al procedimiento, estableciendo con carácter general la obligación de las Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos originales, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Por tanto, el interesado podrá presentar con carácter general copias de documentos, ya sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel.

¿EL FIN DEL PAPEL? Hay que tener presente que la nueva ley establece que el modo normal de las notificaciones y comunicarnos es a través de medios electrónicos. El artículo 26 habla de los documentos electrónicos, que serían los documentos "normales" de la administración, a no ser que su naturaleza exigiera otra forma más adecuada de expresión y constancia. Y todo esto entró en vigor desde el 2 de octubre de 2016. Por lo tanto, esa fecha debería ser el punto de partida para acabar con los "papeles" dentro de la administración. No hay que confundir el hecho de que el sistema de registro electrónico entrara en vigor más tarde, con la realidad de los documentos electrónicos. Registro electrónico no significa documento electrónico. Los documentos electrónicos y las copias digitalizadas deberían ser el sistema normal de documentación, y no el papel, desde el 2 de octubre de 2016.

Tampoco habrá que confundir que solo es una parte del artículo 16 que habla del registro electrónico la que no entraba en vigor años después, según la disposición final séptima, pues la regulación del sistema de registro entraba en vigor desde el 2 de octubre de 2016. De tal forma, que a partir de esta fecha, la presentación de los documentos por los interesados podrán presentarse en los sitios previstos en el actual artículo 16 .4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y no en los sitios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Al igual que la presentación de documentos se regirá por lo dispuesto en el apartado 5 del actual artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde el 2 de octubre de 2016. A los defensores del papel les gustará interpretar que todo lo que suena a electrónico entra en vigor lo más tarde posible. Si el lector de los comentarios es uno de los defensores de esa interpretación, aconsejaría que dejara de leer esta ley, y vuelva a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposiciones relacionadas con los registros de este capítulo:

Al igual que advertirnos con el registro electrónico de apoderamientos, conviene recordar la disposición final séptima de esta Ley, que establece que las previsiones relativas al registro

electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.

Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros.

Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.

Disposición transitoria primera. Archivo de documentos.

1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se registrarán por lo dispuesto en la normativa anterior.
2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.
- b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

- a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
- d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
- g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
- h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
- i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

Comentarios al artículo 13:

Este artículo detalla los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Se recomienda estudiarlo en relación con el artículo 53, que serían los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo. Los interesados, que tienen los derechos del artículo 53, tienen además los derechos del artículo 13, que también les corresponden como personas cuando se relacionen con la administración. La principal pregunta de los tests, como veremos un ejemplo, es intentando confundir los derechos del artículo 13 con los del artículo 53.

Hay que tener claro que:

- Los derechos del artículo 13 son para cualquier persona con capacidad de obrar.
- Los derechos del artículo 53 son solo para interesados en el procedimiento administrativo.

La anterior ley de procedimiento hablaba de los derechos de los "ciudadanos". Sin embargo, la ley de procedimiento actual habla de los derechos de las "personas". Ese cambio se produce a lo largo de toda la ley; donde antes se decía ciudadanos ahora se dice personas. Sin embargo, cuando estudiemos el título VI hay que tener cuidado porque allí sí habla de ciudadanos. En realidad, estaríamos hablando de lo mismo, pero hay que tener cuidado para los tests que exigen que pongamos las palabras exactas, y si no son las palabras literales, dan las respuestas por incorrectas.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 13:

PREGUNTA 1.- ¿Cuál de los siguientes no sería un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

- a) Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

b) Derecho a identificar a las autoridades y al personal servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos

c) Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

d) Derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015

Artículo 14. Derecho v obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Comentarios al artículo 14:

La comunicación a través de medios electrónicos, además de un derecho, puede llegar a ser una obligación o deber en los casos previstos en este artículo 14.

El apartado 1 de este artículo regula el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración, mientras que los apartados 2 y 3 establecen quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente. Es recomendable memorizar el número de este artículo con sus apartados, pues la ley 39/2015 tiene varias referencias a este artículo, sin repetir su contenido. Por tanto, tenemos que saber que cuando dicen los sujetos del artículo 14.2 y 14.3 se están refiriendo a los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente.

Comentarios al artículo 14.1: Salvo que estemos obligados a relacionarnos electrónicamente (que son los casos del art. 14.2. y 14.3), las personas físicas pueden elegir cómo relacionarse con la administración. Además de por medios electrónicos, podría ser por teléfono, presencialmente, por escrito, etc. El medio elegido por la persona podría ser modificado en cualquier momento. **Se recomienda estudiar esto en relación con los artículos 40 y siguientes** que tratan la notificación.

Comentarios al artículo 14.2: Se detallan quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente. Veamos ejemplos:

- Personas jurídicas. **Ejemplo:** una empresa Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Limitada (SL)
- Entidades sin personalidad jurídica. **Ejemplo:** Una Comunidad de Bienes o Sociedad Civil

- Actividad profesional de colegiación obligatoria. **Ejemplo:** Notarios, Registradores de Propiedad y Mercantiles, médicos, enfermeros, abogados.
- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. **Ejemplo:** un representante de una empresa SL.
- Los empleados de las Administraciones Públicas. **Ejemplo:** cuando un empleado haga un informe en la administración lo firmará electrónicamente y lo enviará electrónicamente.

Aclaración sobre el apartado e) del art. 14.2: Este caso es para cuando los profesionales realicen trámites o actuaciones relacionadas con su actividad profesional. Pongamos un ejemplo de cuando sí se daría el caso y cuando no se daría el caso:

- Si un médico va a realizar un trámite administrativo en el hospital en su condición de médico, **está obligado** a realizar el trámite electrónicamente.
- Si un médico va a realizar un trámite administrativo en el ayuntamiento por una reforma de su casa, **no estará obligado** a relacionarse electrónicamente, pues no está ejerciendo su profesión, y podrá elegir si comunicarse por medios electrónicos o no.

Aclaración sobre el apartado d) del art. 14.2: Este apartado necesita un desarrollo reglamentario. No obstante, el propio articulado de la ley viene a decir que casi todos los trámites serían electrónicos. Aclarar que se está refiriendo a "empleados públicos", incluyendo por tanto a funcionarios y laborales. Igual que aclaramos en el apartado c), si el empleado público fuera a realizar un trámite personal, que no tenga que ver con la administración, lo haría como persona física y no estaría obligado a comunicarse electrónicamente, salvo que ocurrieran las circunstancias del artículo 14.3.

Comentarios al artículo 14.3: A través de reglamentos (no tiene que ser obligatoriamente mediante ley), las administraciones pueden establecer la obligación de relacionarse por medios electrónicos a personas físicas. Por ejemplo, para pagar algunos impuestos solo se permite la vía electrónica.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 14:

PREGUNTA 1.- Manuel García García quiere relacionarse con su ayuntamiento, ¿a través de qué medios puede hacerlo? El medio elegido, ¿podrá modificarlo posteriormente?

Respuesta: Manuel García García, como persona física podrá elegir en todo momento si se comunica con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que esté obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por Manuel en cualquier momento.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 14:

PREGUNTA 1.- No estarán obligados a comunicarse a través de medios electrónicos en todo caso:

- a) Las personas jurídicas
- b) Las entidades sin personalidad jurídica
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional
- d) **Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente**

Artículo 15. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Comentarios al artículo 15: Este artículo es una reproducción literal del antiguo artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 15.1: En la Constitución y en la Ley 39/2015 se establece que la lengua es el "castellano". Si en el test viniera el "español" sería incorrecto. El castellano es la única lengua oficial de la Administración General del Estado. No obstante, como en España algunas CCAA también tienen otras lenguas, se indica que los interesados pueden dirigirse a la Administración General del Estado, además de en castellano, en las lenguas que sean cooficiales en la correspondiente Comunidad Autónoma. El interesado podrá elegir la lengua en la que se tramitará el procedimiento. Si concurren varios interesados y existe discrepancia, el procedimiento se tramitará en castellano. No obstante lo documentos se expedirán en la lengua elegida por los interesados. Todo esto es referido a la Administración General del Estado.

Comentarios al artículo 15 .2: En las CCAA y entidades locales, el uso de la lengua se deja en manos de la legislación autonómica.

Comentarios al artículo 15.3: Si un documento se encuentra en lengua cooficial distinta al castellano, y debe surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, debe ser traducido al castellano por la administración instructora. Por ejemplo, si una documentación de dependencia en la CA de Cataluña, que está en catalán, que necesite ser trasladado el expediente, y surtir efecto fuera de esa Comunidad Autónoma, deberá ser traducida al castellano por la administración de la CA de Cataluña.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 15:

PREGUNTA 1.- En la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha recibido un expediente trasladado desde la CA de Cataluña. El expediente se encuentra en catalán, ¿es correcta esta actuación?

Respuesta: NO. Al tener que surtir efectos la documentación fuera del territorio de la CA de Cataluña, la administración correspondiente de la CA de Cataluña debió traducir la documentación al castellano.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 15:

PREGUNTA 1.- En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, ¿Qué lengua será utilizada?

- a) El español
- b) El castellano
- c) La lengua cooficial correspondiente
- d) El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente**

Artículo 16. Registros.

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General,, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de sugestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

En la sede electrónica de acceso a cada registro .figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

- a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2 .1.
- b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca
- c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
- e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Comentarios al artículo 16: De conformidad con la disposición final séptima las previsiones relativas al registro electrónico producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

Comentarios al artículo 16.1: Sobre el primer párrafo de este apartado fueron formuladas enmiendas al proyecto de ley por algunos Grupos parlamentarios, al considerar que la frase que establece que la administración "podrá" anotar la salida de documentos, debería ser cambiada por una obligación, porque la administración "deberá" anotar la salida de los documentos. Pero, la Ley no fue modificada, y en el Registro Electrónico General está prevista la obligación del asiento (entrada) de todo documento, y el carácter potestativo de la salida de los documentos (al menos en este sistema de Registro Electrónico General, sin perjuicio de otros sistemas). Lo que la Ley parece querer unificar es el sistema de entrada de documentos en los registros, dejando un mayor margen a las administraciones en el sistema de registro de salida de documentos.

Aunque depende del contexto, normalmente con "asiento" nos estaríamos refiriendo a las inscripciones en el registro de entrada de un documento.

Es obligatorio que todas las administraciones dispongan de un Registro General. Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración también pueden disponer de registros electrónicos propios que serán interoperables y estarán conectadas con el Registro Electrónico General de la Administración de la que dependan.

El registro electrónico, así como la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo, debe encontrarse accesible a través de sede electrónica.

Comentarios al artículo 16.2: Una práctica habitual en las administraciones era que toda la documentación que entraba en registro, no era cursada hasta el día siguiente. La ley aclara que los documentos, una vez registrados, deben ser cursados "sin dilación".

Comentarios al artículo 16.3: Este apartado indica el contenido que tienen que tener los asientos. Se emitirá automáticamente un recibo que incluirá la fecha y hora de presentación, así como número de entrada en registro. Esto ocurrirá tanto si acudimos presencialmente a un registro como si lo presentamos electrónicamente.

Comentarios al artículo 16.4: Este es el apartado más importante del artículo 16 y conviene memorizar que el artículo 16.4 es el artículo que indica en qué lugares pueden registrarse los documentos. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

Los sujetos del artículo 2.1 no solo comprenden las administraciones públicas, sino todo lo que se conoce como sector público, que comprende:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.

Asimismo, este sector público institucional se integra por:

- a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

Por tanto, pueden presentarse documentos en todos estos lugares públicos. ¿Dónde no se podrán presentar documentos? En lo que no se encuentra definido como sector público: como por ejemplo los órganos constitucionales o estatutarios como asambleas legislativas, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Se recomienda en este sentido estudiar este apartado junto a los comentarios del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015.

Una de las principales novedades del art. 16.4 con respecto a la anterior regulación del art. 38.4 de la Ley 30/1992, es que actualmente se permite que pueda ser presentada la documentación en las Entidades que integran la Administración Local, que serían principalmente ayuntamientos y diputaciones, y ya no se establecen limitaciones como haber suscrito un convenio o distinguir entre si se trata de un municipio de gran población o no. Desaparece con ello también el anterior concepto de "ventanilla única". A modo de ejemplo, si queremos presentar un escrito dirigido a la Comunidad de Madrid, y nos encontramos en Benidorm. Podemos presentar la documentación en el ayuntamiento de Benidorm, sin que sea necesario que el ayuntamiento tenga suscrito ningún convenio, ni ninguna otra condición.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

La forma reglamentaria de presentar los documentos en oficinas de Correos es la establecida en el artículo 31. del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales, que dice lo siguiente:

"Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de su admisión. El remitente también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera

página de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que se quiera enviar, que deberá aportarse como forma de recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente.

Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión, cuya matriz archivará en la oficina.

Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo."

Es lo que se conoce como presentar la documentación en sobre abierto, y que nos sellen la primera página, con la fecha en la que se realiza el trámite.

Ahora bien, actualmente se está avanzando en Correos en el "Registro Electrónico para las Administraciones Públicas" que es el servicio de la Administración que permite a ciudadanos y empresas el registro y envío instantáneo de documentos digitalizados a las Administraciones públicas de nuestro país. Los envíos son entregados a la administración de destino de forma inmediata, en formato electrónico, garantizando las medidas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mediante este servicio, los documentos son remitidos a la administración de destino en formato electrónico, una vez escaneados y debidamente cotejados por los empleados de Correos.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Cuando estamos en el extranjero, para realizar trámites administrativos españoles hay que acudir a estas representaciones u oficinas para registrar los documentos.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

Estas oficinas de asistencia en materia de registros serían lo que veníamos conociendo como registros físicos. Con la nueva ley solo existe un registro: el registro electrónico. Y podemos realizar los trámites a distancia por medios electrónico, o bien físicamente, acudiendo a la oficina de asistencia en materia de registros; pero, en ambos casos, utilizaremos el registro electrónico.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

La normativa específica puede establecer otros lugares para registrar documentos como por ejemplo los servicios de salud suelen permitir presentar documentos en las Áreas de Salud.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

En definitiva, este apartado 4, que equivale al antiguo artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, presenta importantes novedades, ya que no se vincula esta presentación en registro a convenios con la administración local, y no se exige que el registro forme parte de una administración pública, sino del sector público tal y como lo define la nueva Ley, posibilitando por ejemplo que funcionen los registros de las universidades públicas como registros de las administraciones públicas. Desaparece, pues, el concepto de "ventanilla única" y convenios con administraciones locales en materia de registros, y se plantea un panorama más abierto que el de la anterior regulación. Se sigue manteniendo la presentación en oficinas de Correos, y se introduce también como novedad la presentación en las oficinas de asistencia en materia de registros previstas en esta Ley.

Comentarios al artículo 16.5: Ya dijimos como introducción del capítulo que el interesado podrá presentar con carácter general copias de documentos, ya sean digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel. En caso de que fuera obligatoria por su especialidad la presentación del original en papel, deberá ser digitalizado y devuelto el original al interesado, salvo normativa específica. Con esta regulación desaparecería el tradicional concepto de copias "compulsadas" o "cotejadas" por los empleados públicos de los documentos que presentan los ciudadanos o que obran en el expediente.

Si acudimos presencialmente (físicamente) a una oficina de asistencia en materia de registros, el documento que presentemos será digitalizado (salvo que no fuera susceptible de digitalización), y después nos lo devolverán. Ya no es necesario el anterior sistema, en el que íbamos con un ejemplar para la administración y una copia para nosotros. Ya no es necesaria copia, pues nos devolverán el documento después de ser digitalizado. El segundo párrafo de este apartado es idéntico a la previsión del artículo 14.3, por lo que resulta repetitivo e innecesario.

Comentarios al artículo 16.6: Hay veces que la administración exige el pago de una tasa o precio público que debe justificarse con la solicitud. El registro debe permitir en el momento de la presentación del documento realizar el pago mediante transferencia o bien utilizando otros medios de pago. En consecuencia, el sistema de registro debe estar conectado con estos sistemas de pago, para que el interesado no tenga que realizar ese trámite en lugar distinto.

Comentarios al artículo 16.7: Para que el interesado sepa a qué lugares puede acudir presencialmente para presentar los documentos, las administraciones harán pública y mantendrán actualizadas sus oficinas de asistencia en materia de registros. Estas oficinas de registro a su vez prestan la asistencia prevista en el artículo 12.

Comentarios al artículo 16.8: Existen procedimientos o regímenes especiales que pueden prever otros medios de presentación de los documentos.

Ejemplo de esto sería la Ley de Contratos del Sector Público, que para determinadas actuaciones solo permite que sea presentado ante un determinado lugar físico o electrónico, sin que pudiera ser válida la presentación en lugar distinto. Si, según la normativa aplicable se exige que sea presentado en el registro del órgano de contratación, y lo presentamos en un registro distinto, ese documento no se tendría por presentado en registro, ya que su régimen especial establecía otra forma de presentación.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 16:

PREGUNTA 1.- Marta ha presentado una solicitud de subvención de la Comunidad Autónoma en el ayuntamiento X. El ayuntamiento X no tienen ningún convenio con la Comunidad Autónoma. ¿Es correcta la presentación del escrito en el ayuntamiento?

Respuesta: Sí. Puede presentarlo en el ayuntamiento, aunque no tuviera ningún convenio. (art. 16.4.a)

PREGUNTA 2.- Gonzalo ha solicitado una subvención mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la administración correspondiente. ¿Es correcta la actuación de Gonzalo?

Respuesta: NO. Si quería presentarlo a través de correos, debería haber sido a través del procedimiento establecido reglamentariamente; no siendo el envío realizado por Gonzalo con acuse de recibo uno de los sistemas previstos para el registro de documentos dirigidos a las administraciones públicas en el art. 16.4.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 16:

PREGUNTA 1.- ¿En cuál de los siguientes lugares no podrá presentarse un escrito dirigido a la Junta de Extremadura?

- a) Registro de la Universidad de Extremadura (universidad pública)
- b) Registro del Ayuntamiento de Badajoz
- c) Registro de Les Corts**
- d) Registro de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres

Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

Comentarios del artículo 17: De conformidad con la disposición final séptima las previsiones relativas al archivo electrónico producirán efectos a partir del 2 de abril de 2021.

La disposición transitoria primera dice que "siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable". Así, pues "deben" digitalizarse todos los documentos en papel, siempre que sea posible. Con la expresión "siempre que sea posible", parece querer referirse a la posibilidad que los documentos u objetos que obren en el expediente se encuentren en un soporte específico no susceptible de digitalización, como pudieran ser unos planos o maquetas, y como así prevé el artículo 16.5 cuando habla de la presentación de documentos en registros.

Comentarios al artículo 17.1: Cada administración pública debe mantener un archivo electrónico. Es obligatorio. En el archivo electrónico estarán los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

Una vez finalizan los procedimientos administrativos, los expedientes con documentos electrónicos deben ser archivados. Normalmente, se considera que los expedientes tienen un tiempo de gestión máximo de 5 años. Cuando ya no son necesarios en la gestión, procede el archivo de los expedientes.

Comentarios al artículo 17 .2: Debe garantizarse la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos. Deben permitir el traslado a otros formatos y soportes.

Comentarios al artículo 17 .3: Los medios o soportes de almacenamiento deben contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. Debe asegurarse la identificación de usuarios, control de accesos, así como cumplimiento de la legislación de protección de datos.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 17:

PREGUNTA 1.- Por problemas de espacio, un ayuntamiento ha decidido archivar todos sus expedientes, con independencia de que hubieran finalizado los procedimientos administrativos. ¿Es correcta la actuación del ayuntamiento?

Respuesta: NO. Solo se deben archivar los documentos que correspondan a procedimientos finalizados.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 17:

PREGUNTA 1.-Señala la respuesta INCORRECTA. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar:

- a) Su autenticidad
- b) Su eficacia**
- c) Su integridad
- d) Su conservación

Artículo 18. Colaboración de las personas.

1. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.
2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
3. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100.

Cuando dice el artículo 100, se está refiriendo a su apartado .3. Transcribimos aquí el artículo 100.3 para facilitar la lectura de este artículo:

"Si fuese necesario entraren el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial."

Comentarios al artículo 18:

El antiguo artículo 39 de la Ley 30/1992 establecía la "colaboración con los ciudadanos", encontrándose regulado entonces de la siguiente manera:

- "1. Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la Ley.
2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante".

Se sustituye el anterior término de "ciudadanos" por "personas", como ya hemos señalado en anteriores comentarios.

Comentarios al artículo 18.1: La anterior regulación sufre un cambio significativo en la nueva redacción, convirtiendo en regla general la obligación de las personas de colaborar con la Administración, sin necesidad de que exista previsión legal expresa. El Consejo de Estado se adhirió a la sugerencia formulada por el informe de la Agencia Española de Protección de Datos conforme a la cual debería establecerse como límite a este deber también el derecho a la protección de datos de carácter personal, siendo igualmente preciso que se debiera garantizar el respeto al principio de proporcionalidad que debe regir en todas las operaciones de cesión de datos. Asimismo, se formularon enmiendas por los distintos Grupos parlamentarios en la línea de exigir la vuelta al principio de legalidad en la exigencia de colaboración con las personas.

En definitiva, esta nueva regulación ha dado a la Administración Pública un poder desmesurado en el que puede exigir sin necesidad de regulación expresa alguna, que se le faciliten informes, inspecciones y otros actos de investigación. Este artículo supone una relación de poder entre el que gobierna que puede exigir, y el ciudadano, que está obligado a cumplir. Un ciudadano

anteriormente protegido por el principio de legalidad (solo en los casos previstos por la ley ...), principio constitucional que ha sido borrado del mapa para esta circunstancia.

Comentarios al artículo 18.2: Si somos interesados y conocemos datos de otros posibles interesados del procedimiento que no hubieran comparecido, tendríamos el deber de proporcionar a la administración sus datos para identificarlos. ***No es algo opcional; es un deber, una obligación.***

Comentarios al artículo 18.3: Se necesitaría autorización del titular, mediante consentimiento del mismo o bien autorización judicial.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 18:

PREGUNTA 1.-Un técnico inspector del ayuntamiento de Mérida quiere entrar en un domicilio a realizar una inspección sobre unas obras en una vivienda. El propietario no quiere dejarle pasar y el inspector enseña una autorización administrativa según la cual podría entrar en el domicilio. ¿Podrá entrar por la fuerza el inspector en base a la autorización administrativa?

Respuesta: NO. Necesitaría la autorización del titular o bien resolución judicial que autorizara la entrada en el domicilio.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 18:

PREGUNTA 1.-Señalala respuesta CORRECTA

a) Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 102.

b) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante

c) Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en el reglamento que en cada caso resulte aplicable

d) La colaboración de las personas se regula en el artículo 17 de la Ley 39/2015

PREGUNTA 2.- Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular:

a) Se estará a lo dispuesto en el artículo 100

b) Se estará a lo dispuesto en el artículo 102

c) Se estará a lo dispuesto en el artículo 105

d) Se estará a lo dispuesto en el artículo 103

Artículo 19. Comparecencia de las personas.

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
3. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

Comentarios al artículo 19:

La redacción de este artículo es similar al antiguo artículo 40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo las referencias a "los ciudadanos" por "las personas". Se posibilita ahora que la comparecencia sea presencialmente o por medios electrónicos. Se mantiene que sólo puede ser obligatoria cuando esté previsto en normas con rango de ley. En cuanto a la citación, la única novedad es que se exige que se hagan constar los "medios disponibles" con los que se podrá acudir a la comparecencia.

Comentarios al artículo 19.1: Se exige una norma con rango de ley para imponer la comparecencia como obligación. La comparecencia puede ser presencialmente o por medios electrónicos.

Comentarios al artículo 19.2: Se indica el contenido que debe tener la citación. Tienen que venir los efectos de no atender la competencia. En trámites administrativos normales, los efectos serán decaer en el derecho al trámite correspondiente. Aunque depende del contexto, si no acudimos a una mesa electoral de la que formamos parte, por ejemplo, puede conllevar una posible sanción.

Comentarios al artículo 19.3: El certificado no es automático, debe ser solicitado por el interesado. En la práctica cuando los interesados acuden a la administración y solicitan un certificado para justificar dónde han estado para sus trabajos, la administración incluye como fundamento este artículo. Pero, es una fundamentación incorrecta si no es la administración la que hubiera citado al interesado. Los certificados en base a este artículo 19.3 solo se podrían emitir cuando el interesado hubiera sido citado para comparecer personalmente, pero no por ejemplo cuando el interesado hubiera acudido a una oficina a pagar un impuesto.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 19:

PREGUNTA 1.- ¿Qué elementos deberá tener la citación de comparecencia?

Respuesta: Hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 19:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA sobre la comparecencia.

- a) La comparecencia de las personas en oficinas públicas solo se podrá realizar presencialmente
- b) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria
- e) Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite en el plazo máximo de veinte días

d) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla

PREGUNTA 2.- ¿Es obligatoria la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas?

a) Será obligatoria en todo caso

b) No será obligatoria en ningún caso

c) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley

d) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma legal o reglamentaria

Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.

Comentarios al artículo 20:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 41 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Este artículo está relacionado con el apartado 5 y 6 del artículo siguiente (art. 21.5 y 21.6)

Comentarios al artículo 20.1: Son responsables directos de la tramitación los titulares de las unidades administrativas y el personal que tuviera a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos. Adoptarán las medidas oportunas para evitar anormalidades en la tramitación de los procedimientos.

Comentarios al artículo 20.2: Los interesados pueden exigir que se cumpla con la responsabilidad prevista en este artículo 20.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 20:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 20 de la Ley 39/2015:

- a) Cualquier ciudadano podrá solicitar la responsabilidad del personal para que la administración tramite correctamente los procedimientos administrativos
- b) La administración dispondrá lo necesario para evitar y eliminar toda normalidad en la tramitación de procedimientos
- c) Los interesados podrán solicitar la exigencia de responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado.**
- d) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables indirectos de su tramitación

Artículo 21. Obligación de resolver.

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

- a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Comentarios al artículo 21:

Este artículo guarda la esencia del artículo 42 que regulaba la obligación de resolver en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No se incluyen en el mismo la posibilidad de suspensión o ampliación del plazo máximo para resolver, regulándose aparte en los artículos siguientes. Este artículo 21 es especialmente importante para las preguntas de oposiciones en tests y prácticos.

Comentarios al artículo 21.1: El apartado 1 está mal estructurado. Se recomienda para su mejor lectura, comprensión y estudio leer el primer párrafo, luego el tercer párrafo y por último, el segundo párrafo. Sería así:

La administración está obligada a dictar resolución expresa y su notificación en todos los procedimientos (*aunque exista silencio administrativo también sigue existiendo la obligación de resolver*) Aunque diga en todos los procedimientos no será así, y por tanto, no sería correcto en un test decir que en todo caso está obligada a resolver, pues veremos excepciones.

Se exceptúa de la obligación de resolver:

- Supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio
- Procedimientos sujetos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación

La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables en los siguientes casos:

- Prescripción
- Renuncia del derecho
- Caducidad del procedimiento
- Desistimiento de la solicitud
- Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento

Los casos citados no están exentos de resolver. La resolución, en lugar de entrar en el fondo del asunto, se limitará a indicar los hechos y justificar las normas aplicables para declarar estas circunstancias. Hay que distinguir, pues, estas circunstancias de los casos que están exentos de resolver (terminación por pacto o convenio, o procedimientos con solo declaración responsable/comunicación), al ser una pregunta típica de los tests.

Comentarios al artículo 21.2: El plazo máximo será el fijado en la correspondiente norma. El plazo que venga en la norma será de máximo 6 meses, salvo que se establezca un plazo superior en ley o derecho de la Unión Europea.

Pongamos un ejemplo: El procedimiento sancionador en Extremadura tiene un plazo máximo para su resolución de 12 meses previsto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero. A pesar de existir un reglamento sancionador, ese plazo no pudo establecerse en el Decreto, al ser un plazo de más de 6 meses y por eso se establece en una norma con rango de ley. Lo mismo ocurre con el procedimiento disciplinario en la regulación estatal.

Comentarios al artículo 21.3: Cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo, se entiende que este plazo máximo será de 3 meses. El cómputo de los plazos previsto en este apartado lo analizaremos más adelante al tratar los plazos.

Pongamos un ejemplo: en esta ley 39/2015 veremos que existe un plazo máximo para resolver los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos que será de 6 meses. Y en el mismo capítulo se regulará la figura de la revocación. No se establece cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento de revocación. Por lo tanto, mientras una norma específica no lo regule, el plazo máximo para resolverlo es de 3 meses.

Consejo extra para los tests: Distinguir entre el plazo máximo que puede venir en una norma (que no sea ley o de la UE) que es de 6 meses, y el plazo máximo de 3 meses que tendrían los

procedimientos no regulados es una cuestión que suele causar confusión en los opositores y por eso es una de las preguntas que más entra en los exámenes.

Tenéis que tener bien clara la respuestas a las siguientes cuestiones:

- a) El plazo máximo de un procedimiento es el regulado en la correspondiente norma
- b) El plazo máximo que pueden tener los procedimientos regulados en una norma es de 6 meses (salvo ley o derecho de la UE)
- c) El plazo máximo que tienen los procedimientos si no está regulado en una norma, es de 3 meses

Comentarios al artículo 21.4: Como novedad en el apartado cuarto que exige que las Administraciones públicas deban publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo; se aclara que esa publicación debe ser en el "portal web". En lugar de usar los términos de "sede electrónica" o "portal de transparencia", se usa el término aquí mas indefinido de "portal web".

La nueva ley 39 /2015 continúa con la obligación de las Administraciones Públicas de informar, en un plazo de 10 días, a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo; o bien, cuando se inicie de oficio, incluir esta información en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio. A pesar de que era frecuente el incumplimiento de facilitar esta información por la Administración Pública, sigue manteniéndose esta obligación que solo pocos organismos cumplen.

Comentarios al artículo 21.5: Podrán tomar medidas para resolver en plazo:

- El órgano competente para resolver, a propuesta del instructor
- El superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta del órgano competente para resolver

Comentarios al artículo 21.6: El incumplimiento de los plazos dará lugar a responsabilidad. No se trata de una posibilidad, sino de una obligación, al utilizar la expresión imperativa de que "dará lugar ... "; en lugar de "podrá dar lugar ... " La responsabilidad sería disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido como civiles o penales.

Hay que tener presente que en la mayoría de los casos el responsable de la obligación de resolver suele ser un alto cargo, y que no existen procedimientos disciplinarios para exigir responsabilidad disciplinaria a los altos cargos, por lo que en parte pierde su sentido. Por otro lado, sería injusto que se tratara de exigir responsabilidades para cumplir con los plazos a los empleados públicos, cuando no existe esa posibilidad con los altos cargos. Hay que tener en cuenta también que en caso de que se detecte que no se puede resolver en plazo por el volumen de expedientes, por ejemplo, solo puede tomar medidas según el apartado anterior el órgano competente para resolver o su superior.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 21:

PREGUNTA 1.- ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento de rectificación de errores materiales?

Respuesta: Tres meses.

Justificación de la respuesta: La Ley 39/2015 indica que la rectificación de errores materiales puede solicitarse en cualquier momento, pero no establece cuál es el plazo máximo para su resolución y notificación. Al no encontrarse establecido un plazo máximo en su norma reguladora, se entiende que el plazo máximo es de 3 meses.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 21:

PREGUNTA 1.-Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de:

- a) Seis meses
- b) Tres meses**
- c) Máximo seis meses
- d) Máximo tres meses

PREGUNTA 2.- El plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se contará:

- a) Desde la fecha del acuerdo de iniciación
- b) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación
- c) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro competente para su tramitación**
- d) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro competente para su resolución

PREGUNTA 3 .- Se exceptúan de la obligación de resolver:

- a) Los casos de prescripción
- b) Los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento
- c) Los casos de caducidad del procedimiento
- d) Los supuestos de terminación de procedimiento por pacto o convenio**

Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución **se podrá suspender** en los siguientes casos:

- a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley.
- b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
- c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
- d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
- e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
- f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.
- g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución **se suspenderá** en los siguientes casos:

- a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Para facilitar la lectura de este apartado, el artículo 39.5 al que se hace referencia establece lo siguiente:

"Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquella

entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.

Para facilitar la lectura de este apartado, el artículo 87 al que se hace referencia establece lo siguiente:

"Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución. final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias".

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Comentarios al artículo 22:

Este artículo incluye novedades con respecto a la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos. Se divide en dos apartados (1. y 2.), el primero es similar a la anterior regulación estableciendo que el plazo se "podrá" suspender en los casos expuestos en ese apartado. Es, pues, una potestad de la administración y no una obligación, que además exige que se comunique esta circunstancia a los interesados. Sin embargo, los casos regulados en el apartado 2 implican el deber de suspender, no tratándose ya de una suspensión de carácter potestativo, sino imperativa: use suspenderá".

En el primer apartado junto a las causas que ya se preveían en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se incluyen otras dos nuevas: c), la existencia de un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución del procedimiento de que se trate y g), la necesidad de obtención de pronunciamiento previo por parte de un órgano jurisdiccional.

El apartado d) contiene una novedad con respecto a la antigua regulación. Anteriormente esta causa de suspensión era "cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses." Actualmente no se exige que el informe sea "determinante del contenido de la resolución", pudiendo suspenderse el plazo con la única condición de que el informe sea "preceptivo". La anterior regulación era muy limitada, pues son pocos los informes que

reunieran ambos requisitos de ser preceptivos y determinantes. Cualquier informe "preceptivo" podrá a partir de ahora, pues, suspender el procedimiento por un plazo máximo de tres meses.

El apartado d) añade una última frase: "en caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento". Esta circunstancia no se encontraba prevista anteriormente. En relación con ello, el Consejo de Estado señala que, aun cuando nada impide que, ante la falta de recepción de un informe, puedan continuar las actuaciones a través de las subsiguientes fases del procedimiento, éste no podrá ser resuelto expresamente en cuanto al fondo del asunto en tanto no hayan sido emitidos todos los informes preceptivos que hayan de recabarse. A modo de ejemplo, si solicitado dictamen preceptivo al Consejo de Estado, sin que éste se pronuncie, se dicta resolución omitiendo este trámite esencial, **viciaría de nulidad** el procedimiento y la resolución final dictada, como así reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

No obstante, el Tribunal Supremo viene a distinguir los efectos de la nulidad, dependiendo de si se dicta resolución expresa o se produce silencio administrativo desestimatorio. Existe una reiteradísima jurisprudencia que en los casos de ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado debe distinguirse entre los supuestos en los que el procedimiento ha concluido por una resolución expresa de aquellos otros en los que se produjo una desestimación presunta.

Así, en la STS, Sala Tercera, sec. 6.ª, de 14 mayo 2004, rec.: 7058/1999, se resume la jurisprudencia sobre este punto afirmando que "En resumen de lo expuesto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala más reciente considera que, cuando exista resolución expresa de la Administración y se ha omitido el dictamen del Consejo de Estado, tal defecto acarrea la nulidad debiéndose reponer las actuaciones para que se emita el mismo y, por el contrario y ante el silencio de la Administración, cuando falta el dictamen del Consejo de Estado sin un pronunciamiento expreso sobre dicha reclamación, corresponde a la Sala enjuiciar el fondo sin que proceda la nulidad de lo actuado para recabar el informe del Consejo de Estado".

Esta misma doctrina se ha recogido en una reiterada jurisprudencia posterior, entre otras muchas cabe mencionar, la STS, Sala Tercera, sec. 6.ª, de 25 enero 2008, rec. 6623/2002), afirmando que "si bien existió una línea jurisprudencial que entendió que, en cualquier caso, tanto exista resolución expresa como presunta por parte de la Administración ante una reclamación de daños y perjuicios, la omisión del preceptivo informe del Consejo de Estado exigida en el art. 22,13 de la Ley de 22 abril 1980 supone un quebrantamiento de forma que ha de dar lugar a la nulidad de actuaciones al objeto de interesar de la Comisión Permanente del Consejo de Estado el informe preceptivo, es lo cierto que, una jurisprudencia ulterior, más matizada, ha entendido que dicha resolución anulatoria por la omisión del preceptivo examen del Consejo de Estado, si bien resulta procedente en el caso de resoluciones expresas denegatorias por parte de la Administración en las reclamaciones de daños y perjuicios, no tiene esa transcendencia anulatoria cuando el acto recurrido se produce con carácter presunto a virtud de la ficción del silencio administrativo". Y así, esta Sala en sentencia de 29 noviembre 1995 entendió que la ausencia de dicho dictamen no es imputable al perjudicado y por ello y ante la actitud de la Administración que guardó silencio y no dictó resolución expresa, obligando al interesado a denunciar la mora e interponer el recurso contencioso administrativo para el resarcimiento del daño contra el acto presunto de la Administración, es aplicable la reiterada doctrina jurisprudencial que recuerda la sentencia de esta Sala de 30 septiembre 1995, a tenor de la cual el régimen de impugnación de las resoluciones presuntas no consiente, como solución, la nulidad de actuaciones y la retroacción del expediente administrativo para que se cumplan los trámites y requisitos omitidos, sino que exige el enjuiciamiento de las pretensiones indemnizatorias planteadas. En análogo sentido cabe invocar las sentencias de 20 enero 1994 y 15 febrero 1994 o, más recientemente, la sentencia de 14 mayo 2004 (rec. 7058/1999) en la que se afirma que "la doctrina jurisprudencial de esta Sala más reciente considera que, cuando exista resolución expresa de la Administración y se ha omitido el dictamen del Consejo de Estado, tal defecto acarrea la nulidad debiéndose reponer las actuaciones para que se emita el mismo y, por el contrario y ante el silencio de la Administración, cuando falta el dictamen del Consejo de Estado sin un

pronunciamiento expreso sobre dicha reclamación, corresponde a la Sala enjuiciar el fondo sin que proceda la nulidad de lo actuado para recabar el informe del Consejo de Estado".

Hay que tener en cuenta también que la redacción de la ley en este aspecto es imperativa, al establecer que en caso de no recibirse el informe preceptivo "proseguirá el procedimiento". No es, pues, una opción, sino que el procedimiento debe continuar. La redacción de este inciso no se aviene, como advierte el Consejo de Estado, con la regulación de los informes que se encuentra en artículos posteriores de la propia Ley. Así, el artículo 80 dice que de no emitirse los informes en los plazos señalados, se podrán proseguir las actuaciones "salvo cuando se trate de un informe preceptivo". Este artículo 80 enlaza con la posibilidad de suspensión en base al artículo 22.1.d), que está mal invocada, porque habla de la suspensión cuando comenzaba la frase diciendo que no se habían emitidos los informes en plazo (y la suspensión es al solicitar el informe, no porque no se estén emitiendo en plazo; además, se mezcla un imperativo al no poder proseguir las actuaciones, con una facultad potestativa como es la posibilidad de suspensión), y tampoco se aclara qué ocurre cuando no se emite el informe en plazo, más bien pareciendo indicar que no se pueden proseguir las actuaciones si no se han emitido los informes cuando tengan el carácter de preceptivos.

Incorre en contradicción el análisis en conjunto de los dos artículos:

Artículo 80.- Si no se emite informe preceptivo en plazo no se pueden proseguir las actuaciones.

Artículo 22.1.d)- De no recibirse el informe preceptivo en el plazo indicado proseguirá el procedimiento.

En definitiva, habrá que entender la posibilidad de la continuación del procedimiento con las advertencias del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y el sentido de la norma en su totalidad.

Con respecto al apartado 2 de este artículo 22, se establecen supuestos obligatorios de suspensión, también previstos en los artículos 39.5, 74 y 87 de la propia Ley. Los dos primeros supuestos son una novedad en esta ley, mientras que la recusación ya contemplaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que era una cuestión incidental que suspendía el procedimiento.

La recusación se encuentra actualmente regulada en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

"Artículo 24. Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior (casos de abstención), podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento."

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, también se cita la suspensión del procedimiento por causa de recusación en el artículo 74, al decir que "las cuestiones incidentales que se susciten en el

procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación".

Es de destacar que el artículo 22.2 aclara cuál es el plazo de suspensión de la recusación: "desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado". Así, pues, la recusación requiere resolución expresa, y hasta que no sea resuelta se suspende automáticamente, desde que fue planteada, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento. Con esto se comprende que formulada recusación no solo permanecerá el procedimiento suspendido tres días, que es el plazo en que se debe resolver, sino que procederá la suspensión hasta que no exista resolución del superior jerárquico, con independencia de que se puedan incumplir los plazos legalmente previstos. La recusación también sería una cuestión incidental que suspende la tramitación del procedimiento.

Es llamativo que la nueva regulación pretenda una supuesta simplificación normativa, y para hablar de la recusación tengamos que acudir a partir de ahora a dos leyes distintas; y sobre la suspensión tengamos artículos distintos dentro de una misma ley, uno para la suspensión del plazo máximo de resolver y notificar y otro para indicar que es una cuestión incidental que suspende el procedimiento.

La figura de la suspensión en la Ley 39/2015.

De acuerdo con el artículo 35.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán motivados, con sucinta (breve) referencia de hechos y fundamentos de derecho los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta. Por otro lado, los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo son ejecutivos, y se presumen válidos, y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Así pues, los actos son ejecutivos, y si se acuerda suspender la ejecución de un acto debe ser motivado.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, trata el tema de la suspensión en tres de sus artículos que hay que distinguir:

- El artículo 22 habla de la suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y publicar o notificar su resolución, distinguiendo los casos en los que es potestativa esta facultad (apartado 1) y los casos en los que es obligatoria esta suspensión (apartado 2).
- El artículo 117 trata de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos ante la interposición de recursos.
- El artículo 108, como supuesto específico, habla de la suspensión cuando se inicia un procedimiento de revisión de oficio de los que se refieren en los artículos 106 y 107 de la ley.

Lo que se suspende en el artículo 22 no es la ejecución de un acto administrativo, y ni siquiera el propio procedimiento, sino que lo que se suspende es el plazo en el cual el órgano está obligado a resolver y notificar la resolución del procedimiento. Son supuestos tasados que están bastante claros en la ley, y que ya han sido analizados.

Del artículo 108, al tratar el tema específico de la revisión de oficio, es analizado en estos comentarios junto a la figura de la revisión de oficio.

Centrándonos en el aspecto práctico de la suspensión en los casos previstos en el artículo 117, que establece en su punto 1. que "la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado". Y esto es así porque los actos administrativos son ejecutivos, y además se presumen válidos, por lo que no estaría justificado que el simple hecho de interponer un recurso, suspendiera la ejecución del acto. Existe la excepción de que una disposición establezca lo contrario; este sería el caso por ejemplo, del recurso especial en materia de contratación que, cuando el acto recurrido sea la adjudicación del contrato, producirá la suspensión, porque así se establece en la Ley de Contratos del Sector Público.

El órgano competente para la suspensión de la ejecución de un acto administrativo por la interposición de un recurso, es el órgano a quien compete la resolución del recurso. Pongamos un ejemplo, ante una resolución de la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia, frente a la cual se ha interpuesto recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, el órgano competente para decidir sobre la suspensión es el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, que es el órgano competente para resolver el recurso, a pesar de que el acto fue dictado por la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia.

La suspensión puede acordarse a solicitud del recurrente, o de oficio. El órgano que tiene que acordarla, tiene la obligación en todo caso de la previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. Se trata de valorar, pues, los efectos de la ejecución del acto, encontrándose por un lado el posible perjuicio del recurrente (si no se acordara la suspensión) o bien, el perjuicio del interés público o de terceros (si se acordara la suspensión). Pongamos un **ejemplo**, un opositor que se encuentra ingresado por una dolencia en el hospital, solicita un aplazamiento del examen de unas oposiciones de administrativo a las que se presentan diez mil personas. El tribunal de selección deniega su solicitud ya que tal actuación no está prevista en la convocatoria, por lo que resultaría un tratamiento desigual con el resto de opositores. Frente a esa resolución, el recurrente interpone recurso de alzada, solicitando que se suspenda la realización del examen de las oposiciones de administrativo a la que están convocados diez mil aspirantes. El órgano encargado de resolver el recurso de alzada tiene que ponderar el perjuicio que se le causaría al recurrente si no se suspende el examen, con el perjuicio que se causaría a los otros miles de opositores si se suspende el examen. En principio, todo parece tender a que se causaría un mayor perjuicio al interés público y a terceros, si se suspendiera la realización del examen; pues si el recurrente tuviera razón, en su caso, más fácil será volver a organizar un examen para una persona, que para miles de personas. Otra cosa bien distinta, es que alguien estuviera recurriendo que el examen ha sido filtrado en internet, y que se solicita la suspensión, pues un gran número de opositores ha conocido previamente las preguntas y las respuestas. De existir pruebas, parece que en este segundo caso, la no suspensión sería mayor el perjuicio al interés público y de terceros, pues estarían realizando un examen en condiciones fraudulentas, que podrían conllevar la anulación de todos los actos, por lo que en principio, parecería más prudente acordar la suspensión mientras se investigan los hechos.

Para solicitar la suspensión por los recurrentes, o bien de oficio, ha de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

- Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

Son estos los únicos casos previstos para la suspensión, pero no tienen por qué darse simultáneamente. O sea, que es posible, que se base en una causa de nulidad de pleno derecho, pero que no existan perjuicios de imposible o difícil reparación. Ambos casos son una condición para solicitarse la suspensión. **Por ejemplo**, no podría solicitarse la suspensión sobre un acto en el que se hubiese producido desviación de poder, que sería anulable, y no se pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación; pero si sería posible solicitar la suspensión de un acto que impida el acceso a la función pública, pues vulnera un derecho susceptible de amparo constitucional como es el artículo 23.2 de la Constitución.

En el razonamiento del órgano que tiene que decidir sobre la suspensión no debe priorizarse el hecho de si causa un perjuicio o no de difícil reparación en el recurrente, que sería más bien la condición por la cual se decidiera solicitar la suspensión, o sea que sería un presupuesto necesario para solicitarse. La decisión sobre si se suspende o no la ejecución del acto debe fundamentarse

en los perjuicios que causaría al interés público o a terceros, y el perjuicio que se causaría al recurrente.

Especial problemática es el supuesto previsto en el apartado tercero del mismo artículo 117, que establece una suspensión por silencio "positivo" si transcurrido un mes no se obtiene respuesta. Así, pues, si se interpone un recurso solicitando la suspensión, la administración debe responder en un plazo de un mes si no quiere que entre en juego la suspensión automática por silencio positivo. Hay que tener en cuenta que se solicita la suspensión de la ejecución de un acto recurrido, no de un procedimiento administrativo en conjunto. A pesar de que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece unos plazos para resolver los recursos administrativos, esta solicitud de suspensión obliga a una respuesta rápida sobre la solicitud de suspensión.

Pongamos un ejemplo, se interpone un recurso de alzada, cuyo plazo de resolución es de tres meses, solicitando la suspensión de la ejecución del acto recurrido. A pesar de tener tres meses para resolver el recurso, sería necesario contestar sobre la suspensión en un plazo inferior a un mes desde la solicitud de suspensión. De no contestarse en este plazo, se entenderá concedida la suspensión. Una cuestión problemática es determinar si en la resolución del recurso el órgano debe pronunciarse sobre la solicitud de suspensión, o si debe levantar la suspensión en caso de entenderse concedida por silencio administrativo. Está claro que pasado un mes no puede dictarse en la resolución que se desestima la solicitud de suspensión, pues se entendía suspendida. En la resolución del recurso de alzada se estimarán o no las pretensiones del recurrente, o no se admitirán a trámite. En el caso de estimación de las pretensiones del recurrente, en resolución dictada pasado un mes, se entenderá que la misma es confirmatoria de la suspensión de la ejecución del acto, ya que se da la razón al recurrente, por lo que no debe ejecutarse el acto que recurría. Sin embargo, en los casos en los que no se admita a trámite o se desestimen las pretensiones del recurrente, al resolver el recurso de alzada, y hubiera pasado más de un mes desde la solicitud de suspensión, debe entenderse que si se desestiman las pretensiones o no se admiten, se está resolviendo la cuestión, por lo que no procede en vía administrativa la continuación de la suspensión que se hubiera entendido concedida previamente por silencio administrativo. Por lo tanto, la ejecución estuvo suspendida hasta la resolución del recurso de alzada.

En caso de que se interponga recurso contencioso-administrativo no debe confundirse este apartado 3 del artículo 117, con el apartado 4 que extiende los efectos de la suspensión cuando van acompañadas de medidas cautelares, pero que se trata de una suspensión expresa, pues exige que haya dictado acuerdo de suspensión, a diferencia del apartado 3. que sería una suspensión por silencio sin acuerdo expreso de suspensión. En el caso de silencio administrativo no es necesario levantar la suspensión que se hubiera podido entender concedida previamente, pues el órgano no dictó ninguna resolución expresa, sino que fue una presunción, y que al resolver el recurso de alzada desestimando o inadmitiendo el recurso, si sigue procediendo la suspensión o no de la ejecución del acto es un asunto que solo podrá resolver el juzgado o tribunal de lo contencioso-administrativo, pues la administración ya ha dictado resolución, no dando razón al recurrente, y confirmando el acto recurrido, por lo que es ejecutable, y no puede seguir entendiéndose suspendido por el silencio anterior, pues ya se ha dado respuesta al recurrente en sus pretensiones, y el acto ha sido confirmado siendo ejecutable.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 22:

PREGUNTA 1.-Una solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne todos los requisitos exigidos por la normativa, por lo que la administración requiere al interesado para que subsane las deficiencias de los documentos. Según el asesor jurídico de la Consejería, con la notificación de este requerimiento se suspende el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento. ¿Tiene razón el asesor jurídico?

Respuesta: NO. No es una suspensión automática. Se trataría de una potestad que debería haberse aclarado al enviar la notificación del requerimiento. En base al artículo 22.1.a) se podrá suspender el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el del plazo concedido. Si el requerimiento no hacía referencia a esta circunstancia, entonces no se entendería suspendido el plazo máximo, pues la administración no habría ejercido esta posibilidad.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 22:

PREGUNTA 1.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución no se podrá suspender en el siguiente caso:

- a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea
- b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados
- c) Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración**
- d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios

PREGUNTA 2- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en el siguiente caso:

- a) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio
- b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados
- c) Cuando los interesados promuevan recusación**
- d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios

Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.

1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Comentarios al artículo 23:

Las enmiendas a este artículo aconsejaron recoger de forma expresa, que esta ampliación podría acordarse "siempre que no haya transcurrido el plazo máximo legal para resolver el procedimiento", para que fuera así acorde con la otra ampliación de plazos prevista en la Ley (artículo 32.3, que exige en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido). No obstante, a pesar de que no se ha introducido esta advertencia; debe entenderse, por lógica, que, para ampliar el plazo, el plazo no debería haber vencido.

Esta ampliación de plazos es excepcional, debe ser motivada, una vez agotados los medios, y debe ser notificada a los interesados. La jurisprudencia viene a decir que, si no se reúnen estos requisitos, no procedería la ampliación pretendida. Por ejemplo, una ampliación acordada por la administración que no se encuentre motivada y notificada al interesado, sería una ampliación no ajustada a derecho, y por lo tanto, en su caso, se habría incumplido el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, con las consecuencias que ello tenga (por ejemplo, la caducidad del expediente).

La ampliación será acordada por el órgano competente para resolver (a propuesta en su caso del órgano instructor) o por su superior jerárquico. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabe ningún tipo de recurso.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 23:

PREGUNTA 1.- Un procedimiento administrativo tiene un plazo máximo de resolución y notificación de 6 meses. ¿Podrá ampliarse este plazo máximo? En su caso, ¿cuál podría ser la ampliación?

Respuesta: Sí, excepcionalmente, se podrá acordar la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. La ampliación no podrá ser superior a otros 6 meses adicionales (no podía ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento de 6 meses).

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 23:

PREGUNTA 1.- Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos cabe:

- a) Recurso de alzada
- b) Recurso potestativo de reposición
- c) Recurso de ampliación
- d) No cabe recurso alguno

Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:

- a) En los casos de **estimación** por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- b) En los casos de **desestimación** por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

Comentarios al artículo 24:

Este artículo contiene algunas novedades con respecto a la regulación anterior.

Comentarios al artículo 24.1: La anterior redacción del equivalente al apartado 1. (art. 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) era la siguiente:

"En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo".

El apartado 1 actual mantiene la regla general del silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, con las excepciones previstas en norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España. Se añade como novedad la previsión en Derecho internacional, y se suprime la exigencia con carácter general de fundamentar las razones imperiosas de interés general para cualquier ley que pretenda establecer un silencio desestimatorio; limita esta exigencia a los procedimientos que tengan por objeto el acceso a actividades o su ejercicio. Solo en este caso es necesario fundamentar el silencio desestimatorio por razones imperiosas de interés general, a través de una ley. Si el silencio es desestimatorio por así establecerlo normativa europea o internacional aplicable en España, no se exige ninguna fundamentación adicional.

Se mantiene el silencio desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. Se añade como novedad en este articulado que tiene efecto desestimatorio el silencio en los procedimientos que "impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente", en línea con la jurisprudencia de la Unión Europea, pudiendo citarse Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2001, asunto C-230/00. Además, se traslada a este apartado el sentido del silencio desestimatorio en procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y en los procedimientos de revisión de oficio iniciados a instancia de los interesados.

Como dice el dictamen del Consejo de Estado, llama la atención que no ha aprovechado la nueva ley la posibilidad de clarificar qué debe interpretarse por la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público, asunto que suele ser objeto de controversia en vía jurisdiccional, sirviendo de ejemplo Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2011, de 28 de septiembre, en la que se interpreta qué debe entenderse por dominio público en relación con el silencio positivo.

Sí se aclara con la nueva norma el silencio positivo previsto para el recurso de alzada. Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entiende estimado el mismo. Pero, este silencio será negativo o desestimatorio si el recurso de alzada es interpuesto sobre las materias que se enumeraban en el párrafo anterior; es decir, en los procedimientos que citamos a continuación en los que debe entenderse el sentido del silencio del recurso de alzada como desestimatorio:

- El ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución

- Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público
- Aquellos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente
- Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Comentarios al artículo 24.2 y 24.3: Los apartados 2 y 3 de este artículo 24 mantienen la misma regulación de los apartados 2 y 3 del artículo 43 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Hay que tener claros los efectos del silencio:

EFFECTOS DEL SILENCIO ESTIMATORIO. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

EFFECTOS DEL SILENCIO DESESTIMATORIO. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

EFFECTOS DE LA CADUCIDAD. En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el silencio administrativo producirá la caducidad. Efecto de la caducidad: la resolución debe declarar el archivo de las actuaciones; con los efectos del art. 95 LPAC.

ACLARACIÓN SOBRE PRESCRIPCIÓN/CADUCIDAD. La prescripción no es un efecto del silencio administrativo. Aunque en alguna parte de la ley se habla conjuntamente de la prescripción y la caducidad porque pueden ser circunstancias a tener en cuenta en la resolución de finalización del procedimiento, no debe llevar a confusión, porque la caducidad aparte de ser una circunstancia que lleve a la resolución del procedimiento declarando esta circunstancia y el archivo de actuaciones, también es un efecto del silencio administrativo y **sin embargo la prescripción nunca es un efecto del silencio administrativo**. Es habitual la pregunta de los tests: ¿Cuál de los siguientes no es un efecto del silencio administrativo? ... La caducidad.

Aclaración extra para tests: en procedimientos iniciados a instancia del interesado el silencio no puede tener efecto de caducidad. Al igual que aclaramos en el párrafo anterior, tampoco puede tener efecto de prescripción.

Comentarios al artículo 24.4: El apartado 4 introduce como novedad que el certificado de silencio administrativo debe ser emitido de oficio. Cuando se dice que los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada y que los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa, se cambia la frase "sin que la misma se haya producido" por "sin que la misma se haya expedido".

Con la regulación actual el certificado del silencio administrativo debe ser expedido por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. No se establecen cuáles son las consecuencias de su posible incumplimiento, ya que se trata de una obligación impuesta con carácter imperativo y no una potestad (la ley 30/1992, de 26 de noviembre originaria, antes de sus reformas, preveía que no emitir este certificado era falta muy grave). Resulta extraño, además, que un órgano que no ha dictado resolución expresa, y que sigue teniendo la obligación de dictar resolución expresa en todo caso, dedique parte del tiempo a expedir de oficio una certificación de silencio administrativo en un corto plazo cuando no ha cumplido el plazo que tenía para resolver el procedimiento; sin que, además, parezca tener sentido qué tipo de utilidad puede tener que se expida un certificado de silencio administrativo. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes de sus reformas, concedió en

su artículo 44 gran importancia a este certificado, necesario para acudir a la vía jurisdiccional; siendo una figura obsoleta hoy en día, por lo que extraña su regulación actual, y su carácter obligatorio de ser emitido de oficio, suponiendo una carga más para una administración pública cuando es incapaz de cumplir con sus plazos. Podría darse la paradoja que, ante la falta de contestación, y producido el silencio, y también incumpléndose la obligación de certificar de oficio el silencio, si tras solicitar certificado del silencio administrativo, la administración tampoco cumpliera con esa carga, por lo que tendríamos el silencio administrativo, incumplimiento de certificación de oficio y ante la solicitud de certificado del silencio administrativo, un posible nuevo silencio, lo que nos podría llevar al absurdo.

A pesar de esta obligación, el artículo continúa estableciendo que "sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente (de 15 días) desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver".

Cuando la ley habla del plazo máximo para resolver el procedimiento existe una imprecisión, pues el artículo 21 de la Ley establece plazos máximos para "notificar" los procedimientos y no para resolverlos, aun así, se debe entender que se refiere a estos plazos considerando en conjunto que se deben resolver y notificar.

Así, pues, existen dos posibilidades para la certificación del silencio administrativo, con independencia del sentido que tenga este sentido:

- De **oficio**. (Con carácter **obligatorio**) En el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Debe ser expedido por el órgano competente para resolver.
- A **solicitud del interesado**. (Con carácter **potestativo**). Puede solicitarse en cualquier momento. Y una vez solicitado, debe expedirse por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días, computándose desde el día siguiente a la entrada de la petición en el registro de la Administración y Organismo competente para resolver.

Ejemplos de silencio administrativo:

- **Ejemplo silencio estimatorio:** solicitamos disfrute de vacaciones y no nos responden en plazo. El silencio al ser estimatorio obliga a resolver vinculado al sentido del silencio estimatorio: estimando la solicitud (aunque no tuviéramos derecho a esas vacaciones; sin perjuicio de la posibilidad de la posterior revisión de la actuación administrativa)
- **Ejemplo caducidad:** un procedimiento desfavorable como reintegro de subvenciones que dura 12 meses. Transcurrido ese plazo debería declararse la caducidad.
- **Ejemplo silencio desestimatorio:** interponemos recurso de reposición frente a una resolución. Transcurrido el plazo máximo para su notificación la resolución que se dicte posteriormente no está vinculada al sentido del silencio y por lo tanto no tiene por qué ser desestimatoria: podrá ser estimatoria o desestimatoria.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 24:

PREGUNTA 1.- ¿Puede tener efecto de caducidad el silencio administrativo en procedimientos iniciados a instancia del interesado?

Respuesta: No, nunca.

PREGUNTA 2.- ¿Puede tener efecto de prescripción el silencio administrativo?

Respuesta: No, nunca. No es un efecto del silencio. Ni en procedimientos iniciados de oficio ni los iniciados a instancia del interesado.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 24:

PREGUNTA 1.- En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo:

- a) **se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio**
- b) solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo
- c) solo podrá dictarse de ser desestimatoria del mismo
- d) tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento

PREGUNTA 2.- En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, el silencio administrativo tendrá el siguiente efecto:

- a) Prescripción
- b) Caducidad
- c) Estimatorio
- d) **Desestimatorio**

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

- a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
- b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

Comentarios al artículo 25:

El contenido del artículo mantiene lo previsto en el artículo 44 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El Consejo de Estado y las enmiendas al articulado solicitaron que se incluyera o se aclarara si dentro de los procedimientos iniciados de oficio que producen la caducidad se encontraría el de la resolución de los contratos del sector público, siguiendo así doctrina del Tribunal Supremo, y cuestión sobre la que se ha pronunciado el Consejo de Estado en memoria del año 2008 y dictamen 1081/2012, entre otros, reiterando la necesidad de establecer de forma expresa una regla específicamente aplicable a los referidos procedimientos.

Reproducimos a continuación las conclusiones del dictamen 1081/2012 del Consejo de Estado:

"En numerosas ocasiones el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la aplicabilidad -que ha venido sosteniendo la jurisprudencia- de la caducidad prevista en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los procedimientos de resolución de contratos administrativos que no se tramitan en el plazo de tres meses previsto en el artículo 42.3 del mismo cuerpo legal. Como es sabido, la caducidad, a diferencia de otras figuras, debe apreciarse de oficio.

A este respecto, la Memoria del Consejo de Estado del año 2008 entendía que "la aplicación del instituto de la caducidad a estos procedimientos de resolución contractual iniciados de oficio ni es conforme al espíritu de la Ley, ni a su tenor literal, ni respeta adecuadamente la necesaria ponderación de los intereses públicos que concurren". Señalaba esa Memoria que en muchos casos el plazo de tres meses era insuficiente para tramitar este tipo de procedimientos, dada su "complejidad técnica", y que la prerrogativa de resolución contractual conferida a la Administración no era "una medida de intervención sino una facultad" que se insertaba "plenamente en la relación jurídicas de las partes dentro del contrato público", con lo que no era posible calificarla como tal medida de intervención a los efectos del artículo 44 de la Ley 30/1992 citada, ni tampoco como un ejercicio de la potestad sancionadora. Estas consideraciones venían respaldadas por una multiplicidad de dictámenes, entre otros los de 23 de septiembre de 2004, número 2.294/2004; 28 de abril de 2005, número 157 /2005; y 7 de septiembre de 2006, número 1.255/2006. Concluía la Memoria sugiriendo una modificación normativa que evitase la aplicación de la caducidad en los procedimientos de resolución contractual.

La línea jurisprudencial a que aludía la Memoria se ha ido prolongando en los últimos años, como muestran las Sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2010, 28 de junio de 2011 y 22 de marzo de 2012, sin que se haya aprobado la

norma jurídica por la que abogaba el Consejo de Estado. El plazo máximo para tramitar estos procedimientos, no previsto en la legislación de contratos del sector público, es -según dicha jurisprudencia- el supletorio de tres meses que prevé el artículo 42.3 de la Ley 30/1992.

En el expediente consta que el procedimiento de resolución se inició el 18 de junio de 2012 (punto primero de antecedentes). No hay constancia de que el plazo para tramitarlo haya sido suspendido en el momento de su remisión al Consejo de Estado -de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992- o ampliado. En estas condiciones, un acto administrativo de resolución del contrato que se dictase en el momento presente, una vez superados los tres meses, podría ser objeto de anulación en aplicación de la jurisprudencia antes mencionada.

A la vista de estas circunstancias, debe declararse que el presente procedimiento de resolución ha caducado, sin perjuicio de que la Administración contratante pueda nuevamente reiniciarlo en tanto considere persistentes las causas de resolución invocadas".

El silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio, puede tener el siguiente efecto:

- **Desestimatorio:** En los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables.
- **Caducidad:** En los procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

Aclaración extra para tests: en procedimientos iniciados de oficio no puede tener efecto estimatorio. Al igual que aclaramos en el artículo anterior, tampoco puede tener efecto de prescripción.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 25:

PREGUNTA 1.- ¿Puede tener efecto estimatorio el silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio?

Respuesta: No, nunca.

PREGUNTA 2.- Ha transcurrido dos años sin dictarse resolución expresa de un procedimiento cuyo plazo máximo de resolución era de tres meses. El asesor jurídico de la Consejería informa que ya no es necesario resolver debido al silencio administrativo. ¿Tiene razón?

Respuesta: NO. El silencio administrativo no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 25:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA, según el artículo 25:

- a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad
- b) La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95
- c) En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución

- d) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver

PREGUNTA 2.- En un procedimiento disciplinario no se ha notificado resolución dentro del plazo máximo para su resolución y notificación. El efecto del silencio administrativo será:

- a) Prescripción
- b) Caducidad**
- c) Estimatorio
- d) Desestimatorio

Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

- a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
- c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
- e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Comentarios al artículo 26:

Comentarios al artículo 26.1: Primero se define lo que son los documentos públicos administrativos, que serían los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.

Los documentos públicos administrativos serán escritos, por medios electrónicos. Salvo que se exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Con ello la Ley 39/2015 sigue marcando que la forma normal de los documentos sea electrónica, salvo excepciones. Se recomienda estudiar junto al artículo 36.

Comentarios al artículo 26.2: El apartado segundo señala los requisitos que deben tener los documentos administrativos electrónicos.

Comentarios al artículo 26.3: Este apartado se recomienda estudiarlo relacionándolo con el artículo 11. Se añade, dentro de la administración pública, qué documentos no requerirían de firma electrónica, y por tanto bastaría con la identificación de su origen, que serían los meramente informativos, así como los que no formen parte de un expediente administrativo. De conformidad con el artículo 70.4: "No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento."

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 26:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA, según el artículo 26:

- a) Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas

- b) Requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo**
- c) Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia
- d) No requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que no formen parte de un expediente administrativo

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original,

debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

Comentarios al artículo 27:

En los procedimientos administrativos era frecuente solicitar originales o copias compulsadas. Por "compulsas" se solía entender el "cotejo" del documento por parte de un empleado público que firmaba y ponía un sello en el que dejaba constancia de que la copia coincidía con el original que se le había presentado. Todo ello en base a normativa anterior a la Ley 39/2015.

Hay quien piensa que este cotejo tenía mucha importancia, como si el funcionario fuera a dar fe de que por ejemplo la copia de un original de un título universitario, cuando la coteja el funcionario pasa a ser más válida. El funcionario solo coteja que esa copia es lo mismo que ese original. Pero, el original podría ser falso. Un funcionario de un registro no es una autoridad competente para decir si un título universitario es verdadero o falso, sino que al cotejarlo solo se dejaba constancia de que recogía una copia que era igual a un documento original que traía un interesado.

Pues bien, en la nueva ley, se dice que solo se exigirán originales en casos excepcionales. Y se regula en este artículo 27 que validez tienen las copias, y las distintas posibilidades de copias. En la Ley 39/2015 se utilizará el término de "copias auténticas". Es un término que puede causar confusión para aquellos obsesionados en pedir originales o copias compulsadas, porque como veremos puede ser la copia de un original o la copia de una copia, y en ambos casos se obtendría la condición de copia auténtica.

No hay que olvidar los suministros de información es la vía más adecuada para consultar los documentos emitidos por las administraciones públicas. Quiero decir, que si la administración quiere saber si alguien es licenciado en matemáticas en España, en vez de andar pidiendo originales o copias, lo suyo es que el interesado autorice a que la administración compruebe en el Ministerio de Educación si es licenciado o no en matemáticas.

Comentarios al artículo 27.1: Cada administración pública debe indicar qué órganos y funcionarios se encargarán de la expedición de copias auténticas. Hay que decir que no podrá realizarlo cualquier empleado público, sino que tiene que ser un funcionario y además habilitado para esta función. Los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros deberán estar habilitados para esta función.

La principal pregunta para los tests de este apartado suele ser su segundo párrafo: **"Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos."** Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones." La pregunta suele ser si tiene efectos privados, o efectos privados y administrativos, esta copia auténtica de documentos privados. Solo tendría efectos administrativos. No hay que confundir esto con el primer párrafo donde dice que se pueden expedir copias auténticas de documentos públicos o privados.

También se puede generar copias auténticas mediante actuación administrativa automatizada. Ejemplo de ello, sería cuando presentamos un documento con nuestro ordenador, a través del registro electrónico, y aportamos una documentación, normalmente el sistema automático le dará el valor de copias auténticas a la documentación que aportemos. Por tanto, a efectos prácticos, no tiene mucho sentido solicitar que nos expidan copias auténticas cuando podemos hacerlo desde nuestro ordenador.

Comentarios al artículo 27.2: La principal cuestión de este segundo apartado es memorizar que las copias auténticas tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales. En las copias auténticas debe quedar garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Comentarios al artículo 27.3: Las reglas de este apartado 3 vendrían a ser como las posibilidades de tipos de copias auténticas que existen:

- a) copias electrónicas de un documento electrónico
- b) copias electrónicas de un documento en papel o no electrónico (que sería una digitalización)
- c) copias en papel de documentos electrónicos
- d) copias en papel de documentos en papel

Comentarios al artículo 27.4: Lo principal de este apartado para los tests es aprender que se puede solicitar al órgano que emitió un documento original para que expida copia auténtica en el plazo de **15 días hábiles** a contar desde la recepción de la solicitud en el registro de la Administración u organismo competente.

En cuanto a la última frase de que las administraciones están obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo, esta función se entiende implícita en el funcionamiento de los registros del artículo 16.5 y el proceso de digitalización. **Comentarios al artículo 27.5:** Cuando se expidan copias auténticas electrónicas, deberán quedar indicado en el documento de la copia. Aunque como hemos ido explicando todas las copias se convertirían en copias auténticas cuando las presentamos en registro físico o electrónicamente desde nuestra casa.

Comentarios al artículo 27.6: Existe una legislación específica para la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales. Por lo tanto, la expedición de estas copias no se rige por la Ley 39/2015, sino por su legislación específica.

Comentario del autor sobre el artículo 27. El sistema de copias auténticas tal y como está desarrollado en la Ley 39/2015 no tiene mucho sentido, pues al final las copias auténticas no dejarían de ser cualquier copia de un papel que entra en un registro por un registro físico ante un funcionario que lo digitalizará o bien que presentamos en un registro electrónico y el sistema automático nos expide la copia auténtica.

También es difícil quitar de la mente de los funcionarios la teoría de las compulsas y los cotejos, y asimilar el hecho de que se puede hacer copia auténtica de una copia ... seguramente sigan pidiendo originales para poner su sello.

El espíritu de la ley más bien es que no se pidan originales, salvo casos excepcionales, y que valen las copias.

No obstante, cuando se quiera exigir originales en papel es importante tener en cuenta lo previsto en el artículo 28.4, donde se nos llega a decir que la copia auténtica tendrá en cuenta la circunstancia en la que se realiza la digitalización del documento original que estaba en papel. Con ello parece querer decir la ley que cuando el funcionario digitalice un original, en esa copia auténtica debería dejar constancia de que no es una copia cualquiera, sino una copia auténtica de un original que estaba en papel. Y ello es así porque el artículo 28.4 intenta compatibilizar el concepto de copia auténtica con la exigencia de originales en papel.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 27:

PREGUNTA 1.- Salvo excepciones, una vez solicitadas, las copias auténticas deberán expedirse en el siguiente plazo:

- a) 10 días
- b) 20 días
- c) 15 días**
- d) Un mes

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Comentarios al artículo 28:

Comentarios al artículo 28.1: Los interesados deben aportar documentos. Pero, ¿qué ocurre cuando no presentamos esos documentos correctamente u omitimos alguno de los documentos exigidos? Se recomienda estudiar este apartado junto al artículo 66, 68 y 73, en relación a las

solicitudes y su subsanación y el cumplimiento de trámites. Artículos que explican como subsanar la documentación inicial o bien la documentación solicitada a través de algún requerimiento.

Comentarios al artículo 28.2: En principio no se deberían solicitar documentos que ya se encuentren en la administración o que hubieran sido elaborados por cualquier administración. La administración debería recabar de oficio esta información, salvo oposición expresa o que ley especial requiera el consentimiento expreso. Para los tests es conveniente memorizar el plazo de 10 días hábiles para los informes, así como su carácter de "preceptivos".

Comentarios al artículo 28.3: No se exigirán originales, salvo casos excepcionales en que así lo exija la normativa reguladora. Aquí habría que comentar que muchos procedimientos tienen una regulación previa a la Ley 39/2015, que exige originales, por lo que cabría plantearse si esa regulación seguiría vigente tras la entrada en vigor de esta ley. No obstante, nos quedamos con la principal pregunta para test, de que exigir originales es algo excepcional. Asimismo, la administración no requerirá documentos no exigidos por la normativa, o que hayan sido aportados por el interesado para cualquier administración. La administración deberá recabar de oficio estos documentos presentados en otras administraciones, salvo oposición expresa o que ley especial requiera el consentimiento expreso.

Estas previsiones a su vez, son derechos de los interesados del art. 53.1.c) y d) No obstante, para ejercer estos derechos, las administraciones deberían estar conectadas unas con otras. Quiero decir que si ante un procedimiento de la Comunidad de Madrid, alegas que ya presentaste ese documento en el Ayuntamiento de Albacete, aunque la ley establezca estos derechos, a lo mejor es algo difícil de conseguir para la administración. Por lo que es una previsión que hay que estudiar, pero que en la práctica es difícil de aplicar. Por eso, termina diciendo el apartado si las administraciones no pudieran recabar estos documentos, se los podrían solicitar nuevamente al interesado para su aportación.

Por otro lado, la normativa de subvenciones tiene una previsión específica sobre esta materia, que indica de qué manera se podría ejercer estos derechos, en relación a lo que se encontraba regulado en la anterior Ley 30/1992.

Comentarios al artículo 28.4: Con la Ley 39/2015, la administración nunca se va a quedar con ningún papel, salvo que no sea susceptible de digitalización. Siempre que sea posible su digitalización, los digitalizará, y devolverá el papel al ciudadano. Y si la administración ha solicitado, excepcionalmente, originales en papel, también los digitalizará y expresará esta circunstancia en la copia electrónica resultante.

Comentarios al artículo 28.5: La copia a veces puede ser defectuosa, o que no se viera bien algún número, por ejemplo. Se podrá solicitar al interesado que exhiba la documentación original para su cotejo.

Comentarios al artículo 28.6: Esta previsión es similar a la del artículo 27.1. Como dijimos allí para los tests pondrán también actividades privadas. Pero, solo son eficaces en las administraciones públicas.

Comentarios al artículo 28. 7: Como consecuencia de lo que expliqué en los comentarios de las copias auténticas y el antiguo sistema de compulsas, los funcionarios no son responsables de que los documentos tanto originales como copias que presenten los ciudadanos sean verdaderos o falsos. Los responsables de la veracidad de los documentos presentados son los interesados. Esto quiere decir que, si presentas un título falso, y el funcionario expide una copia auténtica de tu título falso, la responsabilidad es del interesado que está presentando el título falso y no del funcionario.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 28:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA, según el artículo 28:

- a) Las Administraciones exigirán en todo caso a los interesados la presentación de documentos originales
- b) Los interesados no se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten
- c) Los interesados no tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración
- d) **Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.**

CAPÍTULO II TÉRMINOS Y PLAZOS

Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos.

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Comentarios al artículo 29:

Los plazos obligan, pero las consecuencias habitualmente no son las mismas para la administración que para los interesados. Si la administración no cumple con el plazo para resolver un recurso, tendrá las consecuencias de que el silencio se entenderá, al ser una impugnación, en sentido desestimatorio (salvo la excepción prevista para el caso de recurso de alzada); sin embargo, si el interesado incumple con el plazo para interponer el recurso, será inadmitido a trámite al encontrarse fuera de plazo, y no considerándose un defecto subsanable. Por lo tanto, a pesar de la obligatoriedad de los plazos, el ciudadano se encuentra en clara desventaja con respecto a los poderes públicos.

Veamos un ejemplo sobre las consecuencias: Si la administración resuelve un recurso de reposición a los seis meses en lugar de al mes (plazo que tiene para resolverlo), sería un defecto de forma, una irregularidad que no invalida y que no implica la anulabilidad de la actuación administrativa (con independencia de posibles responsabilidades). Si el interesado interpone un recurso de reposición a los seis meses en lugar de al mes (plazo que tiene para interponerlo), su recurso será inadmitido a trámite por extemporáneo o fuera de plazo.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 29:

PREGUNTA 1.-De conformidad con el artículo 29, los términos y plazos obligan a:

- a) las autoridades
- b) el personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- c) los interesados
- d) **todas son correctas**

Artículo 30. Cómputo de plazos.

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cálculos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

Comentarios al artículo 30:

Comentarios al artículo 30.1: Una de las novedades de la Ley 39/2015 es introducir el cómputo por horas hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, siempre que por el Derecho de la Unión Europea o por Ley no se disponga otro cómputo. No podrán tener estos plazos una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresará en días. Por ejemplo, un plazo de 48 horas, sería un plazo de 2 días, al ser superior al límite de 24 horas.

Comentarios al artículo 30.2: Una de las principales conclusiones de este apartado es que no pueden establecerse plazos en días naturales en normas de rango inferior a ley o derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, en la normativa vigente, de rango inferior a ley, en la que se hayan

señalado plazos por días naturales, se entenderá que éstos deben ser hábiles de conformidad con la redacción del art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La declaración de los sábados como días inhábiles es de gran relevancia para el cómputo de plazos de la Ley 39/2015, unificando de este modo el cómputo de plazos que existía en el ámbito judicial con el ámbito administrativo.

Los plazos se computan por días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, siempre que por normativa europea o por Ley no se exprese otra cosa. Ejemplo de ley donde se computa de manera distinta es ley de contratos del sector público, que dice que los plazos de esa ley se computan por días naturales salvo que se exprese otra cosa. No pueden establecerse plazos en días naturales en normas de rango inferior a ley.

Comentarios al artículo 30.3: El cómputo de los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente. También veremos en el apartado siguiente que el cómputo de los plazos en meses se computa también a partir del día siguiente. Por lo tanto, los cálculos de plazos son en cualquier caso, a partir del día siguiente.

Es necesario señalar que algunas normas o actos administrativos se olvidan de indicarnos lo de "a partir del día siguiente", aunque lo recomendable que se indicara siempre esta expresión. No obstante, aunque no se indicara a partir del día siguiente, se seguirían aplicando las normas del cómputo de plazos y su artículo 30.3. Esto quiere decir que cuando nos requieran una documentación, por ejemplo, dando un plazo de 10 días, sería indiferente que nos dijeran que tenemos 10 días a partir de su notificación, o bien 10 días a partir del día siguiente al de su notificación; pues el cómputo en plazos en días, con independencia de lo que se nos indique se computa siempre a partir del día siguiente.

Comentarios al artículo 30.4: Tal y como reconoce el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se recoge aquí la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo conforme a la cual se afirma que, si bien el cómputo del plazo comienza en el día siguiente al de la notificación, éste expira en el día equivalente a aquél en que tuvo lugar la notificación. Como señala la Sentencia de 8 de mayo de 2009, "es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación". Esta interpretación ha sido, además, avalada por el Tribunal Constitucional, pues tal y como declara la Sentencia 209/2013 de 16 diciembre **"establecido que el día a quo es el siguiente al de la notificación, si se llevase el dies ad quem al día equivalente del mes siguiente, se daría al administrado más tiempo del que marca la ley"**.

No obstante, el Dictamen del Consejo de Estado y las enmiendas al articulado aconsejaron revisar la redacción del segundo párrafo de este apartado 4 en lo referente a la expresión "día equivalente a aquel en que comienza el cómputo", debiendo entenderse como "aquel en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo", en coherencia con el resto del articulado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues si bien el cómputo del plazo comienza el día siguiente al de la notificación, éste expira en el día equivalente a aquél en que tuvo lugar la notificación (por todas, STS de 8 de mayo de 2009). Así pues, a pesar de no ser modificado el artículo, procederá interpretarlo en este sentido, y tomando como ejemplo una notificación practicada el día 31 de marzo, el plazo de un mes concluiría el mismo día 31 del mes de abril siguiente, pero como abril tiene 30 días, finalizaría el último día del mes, el 30 de abril. Si nos acogiéramos a la literalidad de la actual redacción, con el día que "comienza el cómputo", en este ejemplo no sería el 31 de marzo, sino el día siguiente (1 de abril), pues el inicio del cómputo de los plazos es a partir del día siguiente, y en el mes siguiente sí hay día 1, perdiendo sentido el inciso final del apartado.

Trataré de explicarlo con otras palabras: Los plazos por meses se computan a partir del día siguiente. Hay que contarlo de fecha a fecha desde la notificación o publicación o silencio administrativo. Si la notificación es de fecha 10 de enero, y conceden el plazo de un mes, el plazo termina el 10 de febrero. Todo ello independientemente de que el cómputo se inicia el día siguiente (11 de enero)

Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Ejemplo de esto tendríamos:

Si la notificación es de fecha 30 de enero y dan de plazo un mes. El plazo expira el 28 de febrero o 29 de febrero, último día de ese mes al no haber equivalente (día 30)

Si la notificación es de fecha 31 de agosto y dan de plazo un mes. El plazo expira el 30 de septiembre, último día de ese mes al no haber equivalente (día 31)

Comentarios al artículo 30.5: Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Esta regla se aplica a todos los plazos, tanto si son naturales como hábiles, por meses, años, o por días. Si el último día del plazo es inhábil (o sea, festivo o sábado o domingo) se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Si nos dan plazo de 10 días naturales que terminara en sábado, domingo o festivo, se entendería prorrogado al primer día hábil siguiente. Existe el malentendido de que al contar los plazos por días naturales no habría que aplicar esta regla, pero todo lo contrario, esta regla es precisamente para los plazos por meses, años o días naturales, y no para días hábiles, pues para días hábiles, no puede coincidir que el último día del plazo sea inhábil, porque los días inhábiles no se están computando y nunca se daría esta circunstancia.

En este punto quiero aclarar para los prácticos de oposiciones que esta regla del cómputo de plazos tenemos que citarla siempre que hablemos de cuando :finaliza o termina un plazo. Me explico: los ejemplos con los que he terminado el comentario del apartado anterior serían incompletos o incorrectos porque no terminan con la coletilla de: "siempre que sea hábil, si fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente". Si no terminamos con esa coletilla o similar nuestra respuesta pueden darla por incorrecta o incompleta.

Por otro lado, la coletilla que he explicado habría que citarla siempre que no estemos utilizando un calendario. Si estuviéramos utilizando un calendario aplicamos la regla en la práctica, pero no citamos la coletilla. Pongamos un ejemplo: si el plazo termina un día 21 de marzo que es domingo. Y tenemos un calendario, diremos que el plazo termina el 22 de marzo porque el domingo era inhábil, y además también sabremos que el 22 no es festivo porque tenemos el calendario delante. Así, pues, lo aplicamos en la práctica. Si expresáramos la coletilla de "siempre que sea hábil..." sería una expresión incorrecta, porque tenemos un calendario delante, y no podemos dudar en si es hábil o no. El tribunal de selección en ese caso nos habría dado el calendario para que viéramos los días inhábiles, y si utilizamos la expresión podría el tribunal entender que no sabemos identificar cuáles días son inhábiles.

Comentarios al artículo 30.6: Tiene que ser el lugar de residencia, no valdría que se encontrara allí circunstancialmente o que fuera su lugar de trabajo.

Comentarios al artículo 30. 7: Antes de cada año se debe publicar en el diario oficial correspondiente el calendario de días inhábiles por el Estado y las CCAA. Las CCAA incluirán los días inhábiles de las entidades locales.

Comentarios al artículo 30.8: En este apartado se aclara que lo de los días hábiles o inhábiles afecta al cómputo de plazos, pero no significa que los centros de trabajo deban funcionar condicionados por si un día es hábil o no. Esto quiere decir que si un sábado una oficina pública por la organización de su trabajo quiere permanecer abierta, puede hacerlo, aunque fuera inhábil. El funcionamiento de la oficina no depende de si el día es hábil o inhábil. No obstante, también hay

que tener en cuenta que el funcionamiento de la mayoría de los centros de trabajo suele coincidir con los días laborales de trabajo, que a su vez suelen coincidir con los días hábiles.

El cómputo de los plazos de fecha a fecha.

Para aclarar la cuestión práctica de cómo deben computarse adecuadamente los plazos, utilizaré una sentencia, a modo de ejemplo, que explica la materia, STS de 9 de febrero de 2010:

(...)«Es reiteradísima la **doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha**, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación[...].

Por todas citaremos la Sentencia de 8 de Marzo de 2.006 (Rec 676 7 /2003) donde decimos:

“ ... acogiendo la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005 (RC 592/2003), que expone cual es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y resume la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia en los siguientes términos:

"La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto al día inicial o dies a quo: en ambas normas se establece que los "meses" se cuentan o computan desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado "de fecha a fecha".

Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero. éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla "de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.

Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000), 2 de diciembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000) y 15 de junio de 2004 (recurso de casación 2125/1999) sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer [...]».

Por ello, considerando que constituye un principio rector del procedimiento administrativo la obligatoriedad de términos y plazos a que alude el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que impone al ciudadano la carga de actuar tempestivamente debiendo cumplir los plazos establecidos para la formulación de los recursos administrativos, siempre que su imposición resulte justificada, pues representa una garantía sustancial del principio de seguridad jurídica, **habiendo doctrina legal sobre la interpretación aplicativa del artículo 48.2 del referido Cuerpo legal en los términos expuestos, debemos declarar no haber lugar al recurso de casación** para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de la Sociedad Agraria de Transformación nº 9932 "Fast Fruit" contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 26 de junio de 2007, dictada en el recurso contencioso administrativo 530/02, y que

aplica esa doctrina del Tribunal Supremo. Por otro lado, para aclarar más la cuestión, es aconsejable acudir al artículo 5 del Código Civil:

Artículo 5. Código Civil.

1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

La computación de FECHA A FECHA establecida en el precepto para los plazos mensuales o anuales, no deroga la exclusión del cómputo del día inicial (de tal manera, si se prevé o pacta el día 5 de marzo un período temporal de 3 meses, el cómputo de dicho plazo comienza el día siguiente [6 de marzo], pero lo cierto es que el plazo se agota a las 24.00 horas del día 5 de junio; por tanto, el último día hábil para el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber previsto será precisamente ése y no el día 6 de junio). En definitiva, la exclusión del día inicial desempeña el papel de garantizar la exacta correspondencia entre fechas.

Como se explica también en los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia que hemos expuesto, la reforma efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre el artículo 48 de la Ley 30/1992, es precisamente para unificar la doctrina de plazos, e incluir que en el cómputo de los plazos fijados por meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Como **CONCLUSIÓN**: Aunque se debe contar a partir del día siguiente, según lo explicado aquí, la aplicación de la REGLA GENERAL de la doctrina mayoritaria del Derecho, implica contar los plazos cuando se señalen por meses o años, de FECHA A FECHA, tal y como dice el Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aunque la Ley 39/2015, al igual que Ley 30/92, no mencione expresamente esta circunstancia del cómputo "de fecha a fecha", sí dice que deben contarse a partir del día siguiente y como novedad la nueva ley aclara que "el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento". Por lo tanto, hay que aplicar la regla que aquí hemos expuesto brevemente, como un PRINCIPIO RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; y es la interpretación considerada más adecuada del antiguo artículo 48 de la Ley 30/92, coincidiendo así en el cómputo de plazos de fecha a fecha con el resto de normas del ordenamiento jurídico.

Ejemplo práctico sobre el cómputo de los plazos de fecha a fecha:

Solicitud de acceso a unas pruebas selectivas.

Se publica la convocatoria el 20 de junio de 2011, dando un plazo de 2 MESES para presentar las solicitudes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria. ¿Qué día expira el plazo?

La duda es la siguiente:

- A) El plazo expira el 21 de agosto
- B) El plazo expira el 20 de agosto

La respuesta correcta es la B) El 20 de agosto. Porque, aunque empiece a contar a partir del día siguiente, ya hemos explicado la regla general del cómputo de fecha a fecha.

Y la otra cuestión de si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Por ejemplo, si el 31 de agosto, nos dan el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la publicación. Éste expira el 30 de septiembre, porque al no haber día equivalente en el mes de septiembre, expira el último día del mes.

No olvidando tampoco, que en todo caso, en los ejemplos puestos, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 30:

PREGUNTA 1.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo:

- a) los domingos y los festivos
- b) los sábados y domingos
- c) los sábados y los festivos
- d) los sábados, los domingos y los festivos**

PREGUNTA 2.- Señala la respuesta INCORRECTA según el artículo 30 de la Ley 39/2015:

- a) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso
- b) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo
- c) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas**
- d) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros.

1. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.

3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en el artículo 30.7, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6.

Comentarios al artículo 31:

Este artículo establece reglas especiales para el cómputo de los plazos en los registros.

Comentarios al artículo 31.1: En el artículo 16 vimos las oficinas de asistencia en materia de registros. Cada administración indicará el horario en el que están abiertas.

Comentarios al artículo 31.2: El registro electrónico se encontrará en sede electrónica. Allí se indicará la fecha y hora oficial. Se pueden presentar documentos todos los días del año, durante las 24 horas.

Comentarios al artículo 31.3: En la sede electrónica del registro estará el calendario de días inhábiles, que será el único aplicable en el registro, sin que resulte aplicable el artículo 30.6. Esto quiere decir que solo se tendrán en cuenta los días festivos que figuren en ese calendario del registro, y no cualquier otro. Si por ejemplo, fuera fiesta en Barcelona, y no figura en el calendario del registro de Madrid, no se consideraría inhábil.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 31:

PREGUNTA 1.- El funcionamiento del registro electrónico NO se regirá por la siguiente regla:

a) Permitirá la presentación de documentos solo en días hábiles

- b) Los documentos presentados en día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el
- c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo
- d) En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento

Artículo 32. Ampliación.

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Comentarios al artículo 32:

Este artículo es muy similar al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ya hemos hablado de las distintas ampliaciones que se regulan en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

La ampliación de plazos del artículo 32 de la Ley 39/2015 sería la ampliación de cualquier plazo que no sea el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento, porque si estuviéramos hablando de ese plazo, se rige por la ampliación del artículo 23.

Comentarios al artículo 32.1: Salvo norma en contrario, la administración puede conceder una ampliación de los plazos. Sobre la ampliación hay que tener claro de este apartado lo siguiente:

- Puede concederse de oficio o a instancia de los interesados.
- No excederá de la mitad del plazo inicial. (Por ejemplo, un plazo de 10 días, podrá ampliarse hasta 5 días más)
- No puede perjudicar a derechos de terceros.
- El acuerdo de ampliación debe ser notificado a los interesados.

Comentarios al artículo 32.2: En el apartado segundo se exponen casos en los que se ampliarían los plazos en todo caso, como son los trámites en el extranjero.

Comentarios al artículo 32.3: Sobre la ampliación hay que tener claro de este apartado lo siguiente:

- La petición y decisión de ampliación deben producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo.
- No podrá ampliarse un plazo ya vencido.
- El acuerdo de ampliación de plazos no es susceptible de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Pongamos un ejemplo: Si el plazo vence por ejemplo el 23 de marzo, no podría solicitarse o concederse el día 24 la ampliación del plazo. Aclarar que durante el día 23, que sería el último día de plazo, aún no estaría vencido y podría concederse su ampliación.

Cambia con respecto a la anterior regulación el apartado tercero que aparte de indicar que los acuerdos sobre ampliación de plazos no son susceptibles de recurso, como lo hacía la anterior ley, añade que ello sin perjuicio del recurso procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta circunstancia no está en la otra ampliación del plazo máximo para resolver y notificar prevista en el artículo 23 de la nueva ley, que se limita a establecer que contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabe recurso alguno. No obstante, aunque no lo diga la ley, cuando un acto de trámite no sea susceptible de recurso, ello no quita que siempre se puede recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento, aunque a veces lo diga la ley y otras veces no. Por calidad técnica legislativa, lo suyo es que hubieran añadido esta misma expresión en el artículo 23. También se suele interpretar la ley en el sentido de que las limitaciones de este apartado sobre la imposibilidad de ampliar plazos ya vencidos, sería aplicable también a la ampliación del artículo 23, pues, aunque no venga allí, sería pura lógica.

Comentarios al artículo 32.4: Este apartado 4 es una novedad. que posibilita la ampliación de plazos no vencidos antes incidencias técnicas, debiendo publicarse en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. Es un problema que puede surgir con la dependencia de las herramientas informáticas.

La ampliación de plazos en la Ley 39/2015.

Al igual que la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la nueva Ley se contemplan dos ampliaciones de plazo:

Ampliación del Artículo 23.-Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Esta ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. Ejemplo: un plazo de 6 meses puede ampliarse por otros 6 meses máximo, siendo el plazo máximo total con la ampliación de 12 meses.

Ampliación del Artículo 32.-Ampliación que se entiende para plazos distintos del plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos. Esta ampliación no excederá de la mitad los plazos establecidos, y no puede perjudicar derechos de terceros. Ejemplo: un plazo de 6 meses puede ampliarse por otros 3 meses máximo, siendo el plazo máximo total con la ampliación de 9 meses.

La ley también recoge otras posibles ampliaciones, que también coinciden con las que estaban previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. **Estas ampliaciones son:**

Ampliación del artículo 68.- Subsanación y mejora de la solicitud. El plazo de subsanación es de diez días. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Esta ampliación es acorde con la prevista en el artículo 3 2, al ser un plazo de hasta 5 días, que no excede de la mitad del plazo establecido en el plazo inicial. Ejemplo: un plazo de 10 días para subsanar una solicitud puede ampliarse por otros 5 días máximo, siendo el plazo máximo total con la ampliación de 15 días.

Ampliación del artículo 5.6.- Subsanación de la falta o insuficiente acreditación de la representación. Aunque no se use expresamente la palabra "ampliación", este artículo establece un plazo de diez días para subsanar el defecto o falta de acreditación de la representación, y la posibilidad de "un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran". Así, pues, se puede conceder un plazo superior, pero sin concretar cómo este puede definirse, y sin aclarar si estaría sujeto a las condiciones de las otras ampliaciones de plazo previstas en la ley. Por ejemplo, ¿se podría subsanar la falta de representación en un plazo superior a diez días si las circunstancias del caso lo requieren en un proceso selectivo o de concurrencia competitiva?, o ¿cuál es este plazo superior que puede concederse, igual al previsto inicialmente, por la mitad, o no sujeto a límites?

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 32:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA sobre la ampliación de plazos del artículo 32:

- a) En todo caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido
- b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso.
- c) **La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España**
- d) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Artículo 33. Tramitación de urgencia.

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Comentarios al artículo 33:

Este artículo es idéntico al artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo la última frase, que aparte de indicar que no cabe recurso alguno contra el acuerdo de tramitación de urgencia, añade que "sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento". Es un cambio similar al previsto para el recurso contra la ampliación de plazos. Es evidente, como ya he comentado anteriormente, que en un procedimiento administrativo a pesar de que no quepa recurso contra los actos de tramitación del mismo, como posibles ampliaciones, tramitaciones de urgencia, etc., independientemente de que se indique o no, contra la resolución definitiva del procedimiento se podrán interponer los recursos pertinentes en los que se podrá también insistir en las correspondientes alegaciones sobre la tramitación, en su caso. Por otro lado, no hay confundir la resolución que ponga fin al procedimiento, con si pone fin a la vía administrativa. La resolución que pone fin al procedimiento puede poner fin a la vía administrativa o no, eso dependerá del tipo de órgano y la materia como veremos en el artículo 114, por lo que hay que tener siempre también presente esta distinción para los tests.

Esta tramitación de urgencia va a ser independiente de la posibilidad de la tramitación simplificada del procedimiento del artículo 96. A pesar de introducir la tramitación simplificada, la Ley 39/2015, ha querido seguir manteniendo la posibilidad de la tramitación de urgencia.

Sobre la tramitación de urgencia hay que tener claro lo siguiente:

- Se acordará por razones de interés público
- Podrá acordarse de oficio o a petición del interesado
- Se reducirán los plazos a la mitad
- No se reducirán los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos
- Contra el acuerdo de tramitación de urgencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 33:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA sobre la tramitación de urgencia del artículo 33:

- a) Solo se puede acordar de oficio
- b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso.
- c) Se reducirán a la mitad los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos
- d) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.